

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2538 นาย สมาน พรหมบุตร
นาย บุญ วันทา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

คดีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่งที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่จำเลยไม่ยอมรับเช็คเชียร์เช็คแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดจากโจทก์ในวัน
ที่ 16 พฤศจิกายน 2531 จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหาได้ไม่นั้นเมื่อศาลอุทธรณ์
ฟังข้อเท็จจริงว่าในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โจทก์พร้อมที่จะชำระราคาที่ดินให้แก่
จำเลยและรับโอนกรรมสิทธิ์แต่จำเลยกลับเป็นฝ่ายที่ไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์เพราะที่ดินที่ขายติดจำนองและจำเลยมิได้ติดต่อกับผู้รับ
จำนองเพื่อให้ผู้รับจำนองนำโฉนดที่ดินและเอกสารมาที่สำนักงานที่ดินเพื่อจด
ทะเบียนไถ่ถอนจำนองและโอนขายให้แก่โจทก์จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาดังนั้นไม่
ว่าผลแห่งคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยจะออกมาในรูปใดก็ไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังเป็นยุติแล้วได้ผลแห่งคดีก็คงเป็นเช่นเดิม
ปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2531 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลข
ที่ 4647 จากจำเลยในราคา 240,000 บาท โดยวางมัดจำเป็นเงิน 8,000 บาท ส่วนที่

เหลือจะชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ตกลงกันจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานภายใน 3 เดือน นับแต่วันทำสัญญาแต่จะกำหนดวันเดือนใดคู่สัญญาต้องบอกกล่าวความตกลงเห็นพร้อมกัน หากจำเลยผิดสัญญายอมให้ปรับเป็นเงิน 3 เท่าของเงินมัดจำ ก่อนที่จะครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โจทก์มอบให้ทนายความมีหนังสือแจ้งนัดให้จำเลยไปรับเงินส่วนที่เหลือและจดทะเบียนโอนที่ดินในวันที่ 25 ตุลาคม 2531 เวลา 10 นาฬิกา จำเลยรับทราบแล้วแต่ไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ โจทก์จึงมอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งนัดให้จำเลยไปรับเงินส่วนที่เหลือและจดทะเบียนโอนที่ดินให้โจทก์อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 จำเลยรับทราบแล้วเพิกเฉย เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4647 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยรับชำระราคาที่ค้าง 232,000 บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 27,650 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาจะขายที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์จริง หลังจากทำสัญญากันแล้ว โจทก์มอบให้ทนายความมีหนังสือนัดหมายให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 25 ตุลาคม 2531 เวลา 10 นาฬิกา จำเลยไปตามนัดแต่โจทก์กลับเป็นฝ่ายผิดนัดไม่ไป ต่อมาโจทก์แจ้งว่ายังหาเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือไม่ได้ จึงได้นัดหมายจำเลยอีกครั้งให้ไปจดทะเบียนการโอนที่ดินกันวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 จำเลยไปที่สำนักงานที่ดินตามนัด แต่โจทก์ไม่สามารถนำเงินราคาที่ดินส่วนที่เหลืออีก 232,000 บาท ไปชำระตามสัญญาได้ จำเลยจึงไม่ยอมโอนที่ดินให้ จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4647 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนที่เป็นของจำเลยครึ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระราคา 112,000 บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชำระค่าปรับ 24,000 บาทให้แก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เนื่องจากคดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยไม่ยอมรับเช็คธนาคารชำระหนี้ด้วยเงินสดจากโจทก์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหาได้ไม่นั้น ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โจทก์พร้อมที่จะชำระราคาที่ดินให้แก่จำเลยและรับโอนกรรมสิทธิ์ แต่จำเลยกลับเป็นฝ่ายที่ไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์เพราะที่ดินที่ขายติดจำนอง และจำเลยมิได้ติดต่อกับผู้รับจำนองเพื่อให้ผู้รับจำนองนำโฉนดที่ดินและเอกสารมาที่สำนักงานที่ดินเพื่อจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและโอนขายให้แก่โจทก์ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฉะนั้นไม่ว่าผลแห่งคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยจะออกมาในรูปใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังเป็นยุติแล้วได้ผลแห่งคดีก็คงเป็นเช่นเดิม ปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกา จึงไม่เป็น

สาระแก้คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยแม้ศาลชั้นต้นจะสั่งรับฎีกาของจำเลย ศาลฎีกาก็
ไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(สะสม สิริเจริญสุข-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ